

CONTRATO DE ALQUILER DE MEDIOS DE TRANSPORTE

Contrato No. ____/202

DE UNA PARTE: Empresa Nacional Operadora de Contenedores, en forma abreviada TRANSCONTENEDORES, ENOC, de nacionalidad cubana, subordinada al Grupo Empresarial de Servicios de Transporte Automotor, en forma abreviada GEA, del Ministerio del Transporte, con domicilio legal en Avenida Narcisa No. 21504, entre 1ra y Calzada de Güines, Reparto María Cristina, San Miguel del Padrón, La Habana; teléfono 76911139 registrada al Código REEUP No. 151-0-06199 y Registro Mercantil Central del Ministerio de Justicia en el Libro de Empresas en Perfeccionamiento Empresarial al Tomo XVII, Folio 160, Hoja 167 y posterior a su modificación, la denominación quedó inscripta al Tomo XVII, Folio 18, Cuarta Inscripción, siendo titular de la Cuenta en CUP No 0528620033030115, de la Agencia Bancaria No. 286 del Banco Metropolitano, en el Banco Central de Cuba; NIT: 01000378237 a través de la UEB Operadora de Contenedores Holguín, constituida por la Resolución TC 12-06 de fecha 1º de agosto de 2006 emitida por el Director General de la Empresa, basificada en calle 56 No. 9 entre Camino al Infierno y Final, Pedernales, municipio y provincia Holguín, e-mail: enocholcf@transnet.cu, teléfonos 24-465616, Número de Identidad Tributaria 01001141643, cuenta corriente de ingresos y gastos, 0669421168370018 en CUP; titular EES UEB Transcontenedores Holguín; en la Sucursal 6941 del BANDEC; Representada en este acto Juan Carlos Miranda Aguilar en su carácter de Director de UEB, lo cual acredita mediante la Resolución No. 49 de fecha 20 de julio de 2025, emitida por Rubicel Rivera Rocas en su condición de Director General; que en lo sucesivo y a los efectos del presente contrato se denominará **EL PORTEADOR**.

DE OTRA PARTE: La Sociedad Mercantil "Tierra Prometida" S.U.R.L, de nacionalidad cubana, con domicilio legal en Camino a Cazallas, Floro Pérez, municipio Gibara, provincia Holguín, constituida mediante Escritura Pública 799 otorgada en fecha 7 de junio del 2022 ante la especialista Madeleine Gómez Gómez, Notaria Territorial de la provincia de Holguín, con competencia nacional y sede en la Dirección Municipal de Justicia de Gibara; inscrita en el tomo VI de Sociedades Mercantiles, visible al Folio 106, Hoja 181, del Registro Mercantil de Holguín; Actualizando su inscripción segunda asentada en el Tomo VI de Sociedades Mercantiles visible al Folio 106 vuelto, Hoja 181 en fecha 8 de septiembre del año 2025; con autorizo comercial para comercio mayorista de productos alimenticios y no alimenticios No. 231206, con Licencia Operativa de Transporte de Carga No. JP0884-32, Licencia Operativa de Servicios Conexos No. JM0919-32, Licencia Operativa de Transporte de Pasajeros JM0928-32 y Licencia de Constructor No.2216/24; código NIT 50004141929, con Cuenta Bancaria en CUP No. 0669234000960311, USD No. 0699950000131632, de la Agencia Bancaria No. 6921 del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) radicado en calle Arias #159 % Maceo y Libertad, municipio Holguín, provincia Holguín, Titular de la cuenta: MPM- TIERRA PROMETIDA S.U.R.L, representada en este acto por Luis Miguel Rodríguez Batista, CI 91073042268, teléfono 59882182, correo electrónico luismiguelrodriguezbatista7@gmail.com, en su carácter de Socio Único-Administrador General representación acreditada mediante Escritura de elevación a público de decisiones sociales y modificación estatutaria de la Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada "Tierra Prometida" número 623 de fecha 5 de septiembre del 2025, elevada a Público ante la Especialista Grisell Naiyén Céspedes Varona, Notaria Territorial de la provincia Holguín; que a los efectos del presente contrato y en lo sucesivo se denominará **EL CARGADOR**.

AMBAS PARTES: Reconociéndose la personalidad y representación con que comparecen, convienen en celebrar el presente acto jurídico en los términos y condiciones siguientes:

1. **DEL OBJETO DEL CONTRATO:** **EL PORTEADOR**, pone a disposición de **EL CARGADOR** el medio conocido como "Camión HOWO 336 SINOTRUK" Inventario _____, Chapa B146359, durante el período de tiempo que se determine en el presente contrato; con el propósito de usarlo para las actividades definidas por **EL CARGADOR** y este a pagar el precio acordado.

2. OBLIGACIONES DE EL PORTEADOR.

- 2.1. Mantener a **EL CARGADOR** en el goce pacífico del bien.
- 2.2. Realizar de conjunto con **EL CARGADOR** la correspondiente defectación técnica del equipo tras la cual se elaborará el acta de responsabilidad material, así como el movimiento de medios básicos. que será firmada de conjunto por **LAS PARTES** y que formará parte de este contrato.
- 2.3. Cumplir con lo establecido en la legislación vigente para este tipo de contratos.

3. OBLIGACIONES DE EL CARGADOR.

- 3.1. Pagar el precio del alquiler en el término pactado.
- 3.2. Usar el bien alquilado con la diligencia debida, destinándolo al uso convenido.
- 3.3. Realizar las reparaciones y mantenimientos necesarios para el funcionamiento y explotación del medio durante su explotación, los gastos que de ello se deriven correrán por su parte.
- 3.4. Conciliar cada 6 días los datos que se relacionan mediante la hoja de ruta y la carta de porte así como la descarga del servicio de GPS, en caso de exceder este término por encontrarse fuera de la provincia informar al **PORTEADOR**.
- 3.5. Será el responsable del combustible que utilice en el vehículo objeto del contrato por lo que deberá entregar copia de los comprobantes de compra de combustible que acreditan los recorridos efectuados los cuales formarán parte del contrato a modo de anexos.
- 3.6. Devolver el bien alquilado una vez finalizado el contrato, en buen estado técnico y sin defectos o desperfectos, sin extraer del equipo ninguna de las piezas en el periodo de vigencia del contrato.
- 3.7. Será el responsable del pago a los choferes por concepto de dieta (Alimentación y Hospedaje).
- 3.8. Cumplir con el resto de lo establecido en la legislación vigente para este tipo de contratos.

4. DE LAS TARIFAS.

- 4.1. La tarifa que **EL CARGADOR** pagará por concepto de alquiler de los medios será por acuerdo entre las partes.

5. FORMA DE PAGO.

- 5.1. **EL PORTEADOR** emitirá y presentará a **EL CARGADOR**, la factura comercial mensualmente por el alquiler del medio por acuerdo entre las partes, realizará el pago por un importe de \$ 500 000 pesos moneda nacional.
- 5.2. **EL CARGADOR** efectuará el pago a **EL PORTEADOR** a través de cheque nominativo o transferencia bancaria, así como cualquier instrumento de pago que se encuentre vigente en el país dentro de los 10 primeros días del mes.
- 5.3. En los casos de incumplimiento de las obligaciones pactadas las partes realizarán conciliaciones, acto en el cual se levantará acta de reconocimiento de deuda y compromiso de pago, el que no excederá los quince (15) días naturales al de efectuada la conciliación.
- 5.4. En caso de incumplirse con el pago planificado, **EL PORTEADOR** suspenderá el alquiler del medio hasta tanto **EL CARGADOR** liquide todas las deudas pendientes.

6. DE LAS PENALIDADES.

- 6.1 En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas en el Contrato, la parte afectada aplicará una sanción pecuniaria que comenzará a contarse a partir del siguiente día del incumplimiento, en la cuantía siguiente:

- Los primeros 30 días: 0,05% por cada día.
- Durante los siguientes 30 días: 0,08% por cada día
- Más de 60 días: 0,12% por cada día.

Sin que exceda del 4% del valor total de la obligación incumplida.

- 6.2 La Parte afectada hará efectiva las penalizaciones mediante **FACTURA ESPECIAL** distinta a la que se elabore como factura ordinaria. La **PORTE** incumplidora deberá abonar el pago en un término no mayor de 30 días naturales a partir de la firma y entrega de la **FACTURA ESPECIAL**.

7.1 Se consideran causas eximentes de la responsabilidad comercial aquellas que surjan con posterioridad a la perfección del contrato e impidan su cumplimiento total o parcial a consecuencia de la ocurrencia de acontecimientos de carácter extraordinario fuera del control de las partes imprevisibles, pero aun siendo previsibles sean inevitables. La **PARTE** que invoque las circunstancias señaladas deberá advertir a la otra, por escrito en un plazo de 5 días hábiles a partir de su ocurrencia, el comienzo y cese de las mismas y acreditar en un plazo de 20 días hábiles el acaecimiento con declaración certificada por autoridad competente.

7.2. **LA PARTE** que alegue la imposibilidad de cumplir sus compromisos contraídos por una causa eximente de la responsabilidad deberá probar de modo absoluto y fehaciente la relación causa y efecto del incumplimiento, así como, los actos que efectuó para salvar el cumplimiento de la obligación, es decir, que actuó con la debida diligencia para evitar sus efectos, por cuanto si lo que debió hacer no lo hizo, el hecho calificado como causa eximente de responsabilidad no le liberará de responsabilidad por el incumplimiento de la obligación, quedando expedita la vía para que sea sometida la discrepancia resultante al conocimiento de la Sala de lo Mercantil en el Tribunal Popular competente.

7.5 La notificación de una causa eximente de responsabilidad deberá estar debidamente fundamentada y acompañada de las pruebas documentales que la avalen.

8.3 EL CARGADOR comunicará por escrito a **EL PORTEADOR** cualquier situación presentada durante la utilización del medio que sea responsabilidad del **EL PORTEADOR** y que ocasione molestia, daños o perjuicios, en el término de 72 horas contadas a partir de su ocurrencia.

8.5 Cualquiera de las partes tiene el derecho de presentar reclamación, por incumplimiento de los términos y condiciones del presente contrato, dentro de los cinco días siguientes a la ocurrencia del hecho, en el domicilio de la parte incumplidora, debiendo ésta última dar respuesta dentro de los 15 días posteriores al recibo de la misma. La reclamación presentada fuera del término acordado será considerada nula y carente de todo efecto legal.

9.3 Las partes se comprometen a cumplir el presente **CONTRATO** de Buena Fe.

9.5 Si las conversaciones amigables no tuvieran éxito, las partes se comprometen a someter el diferendo ante la Sección de lo Mercantil del Tribunal Popular competente.

10.3 El Contrato, con todos sus Anexos y Suplementos, constituye el acuerdo íntegro y definitivo de **LAS PARTES** y sustituye todos los acuerdos, pactos, compromisos y prácticas concertadas entre ambas con anterioridad a la fecha de otorgamiento del Contrato, los cuales son por este medio terminados.

TERAPIA PROVEDUTA S.U.R.I.

1000
 900
 800
 700
 600
 500
 400
 300
 200
 100
 0

11.3 La eficacia de este Contrato se hace efectiva a partir del momento de su firma, manteniéndose vigente por el término de un (1) año, prorrogable según acuerdo mutuo de las partes mediante suplemento de mantenerse en déficit de combustible en el país.

12 DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

12.3 El contrato se modifica por acuerdo de las partes, por disposición legal o por decisión judicial.

12.4 **LA PARTE** que interese la modificación de este Contrato en cualquier magnitud, lo comunicará a la otra, por escrito, y **LA PARTE** que reciba una propuesta de este tipo dará respuesta por escrito en el transcurso de los siguientes quince (15) días naturales; de lo contrario se entenderá que la acepta.

12.5 El desarrollo de la renegociación a favor de la modificación total o parcial de este Contrato, no suspende las obligaciones por su cumplimiento, por lo que dicho cumplimiento se mantendrá hasta tanto se adopten los nuevos acuerdos.

12.6 La modificación del contrato por acuerdo de las partes, puede hacerse constar en suplementos, entendido este como el documento que se une al contrato después de otorgado. El suplemento también puede utilizarse para concretar el contenido del contrato o prorrogar su vigencia.

13 DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

13.3 Son causas de terminación del contrato:

a) Por acuerdo de las partes.

b) Por declaración judicial, o

c) Cualquier otra de las causas de extinción de las obligaciones, reconocidas en las normas jurídicas.

13.4 No obstante a lo acordado en las Cláusulas de Modificación de este Contrato, el incumplimiento de las obligaciones que **LAS PARTES** asumen en el presente Contrato y que no sea resuelto en el término máximo de sesenta (60) días a partir de la fecha de la relativa notificación, dará a **LA OTRA PARTE** el derecho de terminar este Contrato, con independencia de la reclamación de daños y perjuicios y de la aplicación de las penalidades que correspondan.

13.5 **LA PARTE** que interese el fin parcial o total de este Contrato, lo comunicará a la otra, por escrito, en un término de treinta (30) días naturales anteriores a la fecha en que lo pretenda terminar, y **LA PARTE** que reciba una propuesta de este tipo dará respuesta por escrito en el transcurso de los siguientes quince (15) días naturales; de lo contrario se entenderá que lo acepta, este acto no impedirá a **LAS PARTES** la liquidación de las obligaciones contraídas mediante el Contrato, pendientes de ejecución.

13.6 Igualmente será causa de terminación, con el correspondiente pago de indemnización de daños y perjuicios, el que alguna de **LAS PARTES** quede sujeta a un procedimiento de liquidación, quiebra, suspensión de pagos o cualquiera otro que pueda afectar seriamente su solvencia, o que por cualquier otro motivo legal quede inhabilitado para el cumplimiento de sus obligaciones.

13.7 **LA PARTE** causante de la terminación del Contrato responderá, en su caso, de los daños y perjuicios que se deriven de la misma para la **OTRA PARTE**, excepto por causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

14 OTRAS CONDICIONES.

14.3 **EL PORTEADOR** no puede cesar el alquiler con el pretexto de necesitar el bien alquilado para sí, salvo comunicación al **EL CARGADOR** con un término no menor de quince (15) días de antelación y de acuerdo a las prioridades del gobierno de la provincia y el país. **EL PORTEADOR** avisará con un término de tres (3) días en caso de presentarse extracción de contenedores con productos dirigidos a la población.

14.4 En caso de interrumpir el servicio por parte del **PORTEADOR** por esta causal o por cualquiera que le sea imputada, deberá descontarlo del importe de la factura y cuando proceda ubicará otro vehículo en su lugar.

15 LEGISLACIÓN APLICABLE.

15.3 Este contrato se rige por las disposiciones del Decreto Ley 304 "De la Contratación Económica", de fecha 1 de noviembre de 2012, Decreto 310 "De los Tipos de Contratos", de fecha 17 de diciembre de 2012, la Ley 59 "Código Civil", Ley 141 de 2021 "Código de Procesos", la Resolución 2/05

"Procedimiento para la dirección de la actividad de Contenedores en el país, del Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la Resolución 36/2021 del MFP Tarifas para el transporte multimodal, la Resolución No. 46/2021 Tarifas para el transporte por carretera, de la Ministra de Finanzas y Precios, Resolución 148/2023 "Metodología para la elaboración de la ficha de costos y gastos de productos y servicios para la evaluación de precios y tarifas" emitida por Vladimir Regueiro Ale, Ministro de Finanzas y Precios las Resoluciones 211, 212 y 213, del Ministro del Transporte que establecen, el procedimiento para la emisión de la orden de carga, la planificación de las cargas y las Normas Generales Sobre La Carta De Porte; Ley 142/2021 Del Proceso Administrativo, Resolución 207/2021 sobre prestación de servicios de los medios de transporte y arrendamiento de los mismos, Decreto ley 100/2024 sobre cobros y pagos del Consejo de Estado, así como los términos y condiciones no dispuestos en esta cláusula que regulen la transportación de carga y todas aquellas que se encuentren vigentes o surjan de acuerdo a los cambios que ocurran en nuestro País.

Y para constancia de lo convenido, se firma el presente Contrato en dos (2) ejemplares, a un mismo tenor y efectos, en Holguín, a los 1 días de SEPTIEMBRE de 2024.



EL PORTEADOR



EL CARGADOR



TIERRA PROMETIDA S.U.R.L.
SOCIO ÚNICO



FICHA DE CLIENTE

Fecha de Actualización:		No. de Contrato:		Código de Cliente:	
Nombre de la Entidad: Sociedad Mercantil "Tierra Prometida" S.U.R.L				Código REEUP/ONE:	
Dirección: Camino a Cazallas, poblado Floro Pérez, municipio Gibara, provincia Holguín					
Teléfonos: 59882182		Fax		e-Mail luismiguelrodriguezbatista7@gmail.com	
Organismo al que pertenece:				Subordinación:	
Producción que realiza:				Código NIT: 50004141929	
Nombre del Director General de la Entidad: Luis Miguel Rodríguez Batista				Firma 	
Nombre del Director o Subdirector Económico: Alina Savigne Labrada				Firma 	
Personal autorizado a solicitar servicios, firmar prefecturas y facturas					
Nombres y apellidos		Cargo		Carnet de identidad	
Ernesto Eduardo Hidalgo		Director Comercial		87051725888	
Dainer Víctor Ramírez Reyes		Jefe de Producción		88021927140	
Jorge Luis Franco Tamayo		Técnico de Transporte Automotor Jefe de Brigada		88020826244	
No. Cta. Bancaria en CUP: 0669234000960311					
Titular de la Cuenta Bancaria en CUP MPM-TIERRA PROMETIDA S.U.R.L					
Banco y Sucursal Bancaria BANDEC		Sucursal 6921			
Aprobado por Nombre: Cargo: Firma:		Cuño			



Tierra Prometida S.U.R.L
SOCIO ÚNICO